FIDIC合同体系演变与展望



张水波 教授

天津大学国际工程管理学院

授课教师介绍

张水波 **教授、博导、博士**

天津大学 国际工程管理学院院长，管理与经济学部付主任

- **美国项目管理协会全球学术认证委员会委员（PMI GAC）**
- **英国皇家建造学会资深会员（FCIOB）**
- **英国皇家测量师学会资深会员(FRICS)**
- **中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（CIETAC ARB）**

曾在非洲、中东、中美洲从事国际工程合同管理，并为我国国内外重大工程项目，如中亚管道、中石化肯尼亚、西气东输、郑西高速铁路、西部管道、岭澳核电站、山东海阳核电站、阳江核电站担任工程项目管理与合同策划咨询顾问。

zhangshuibo@tju.edu.cn

三个方面：

1. 工程项目、合同治理与FIDIC
2. FIDIC合同体系的演变
3. FIDIC合同体系发展与展望

1. 工程项目-合同治理-FIDIC

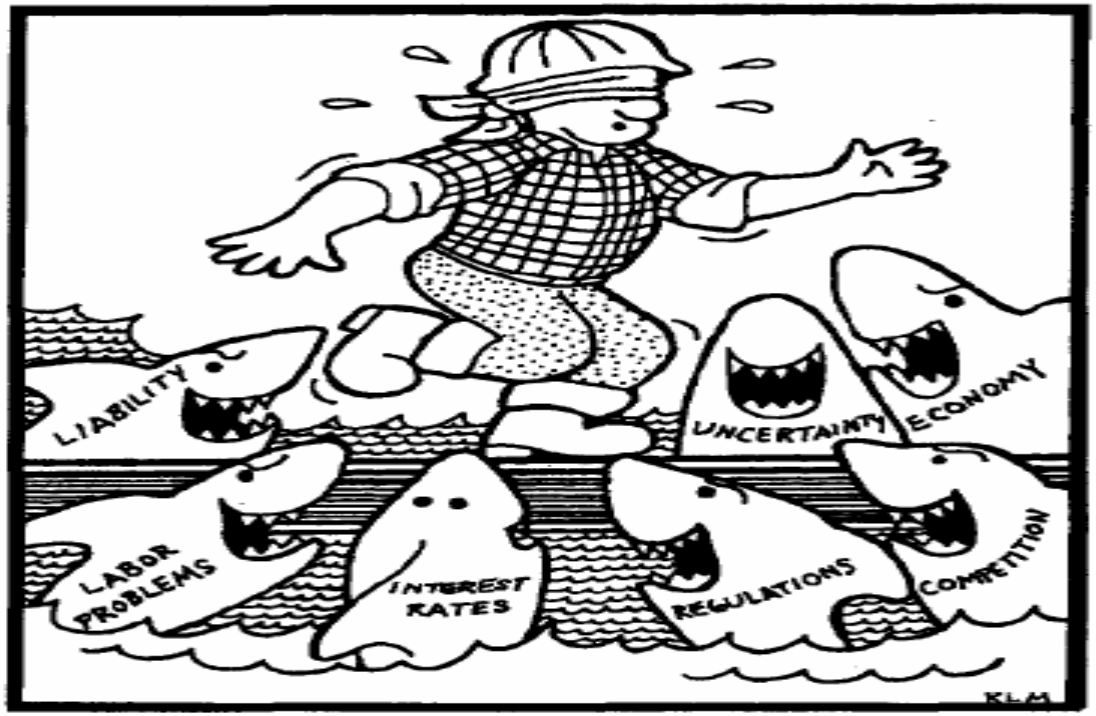
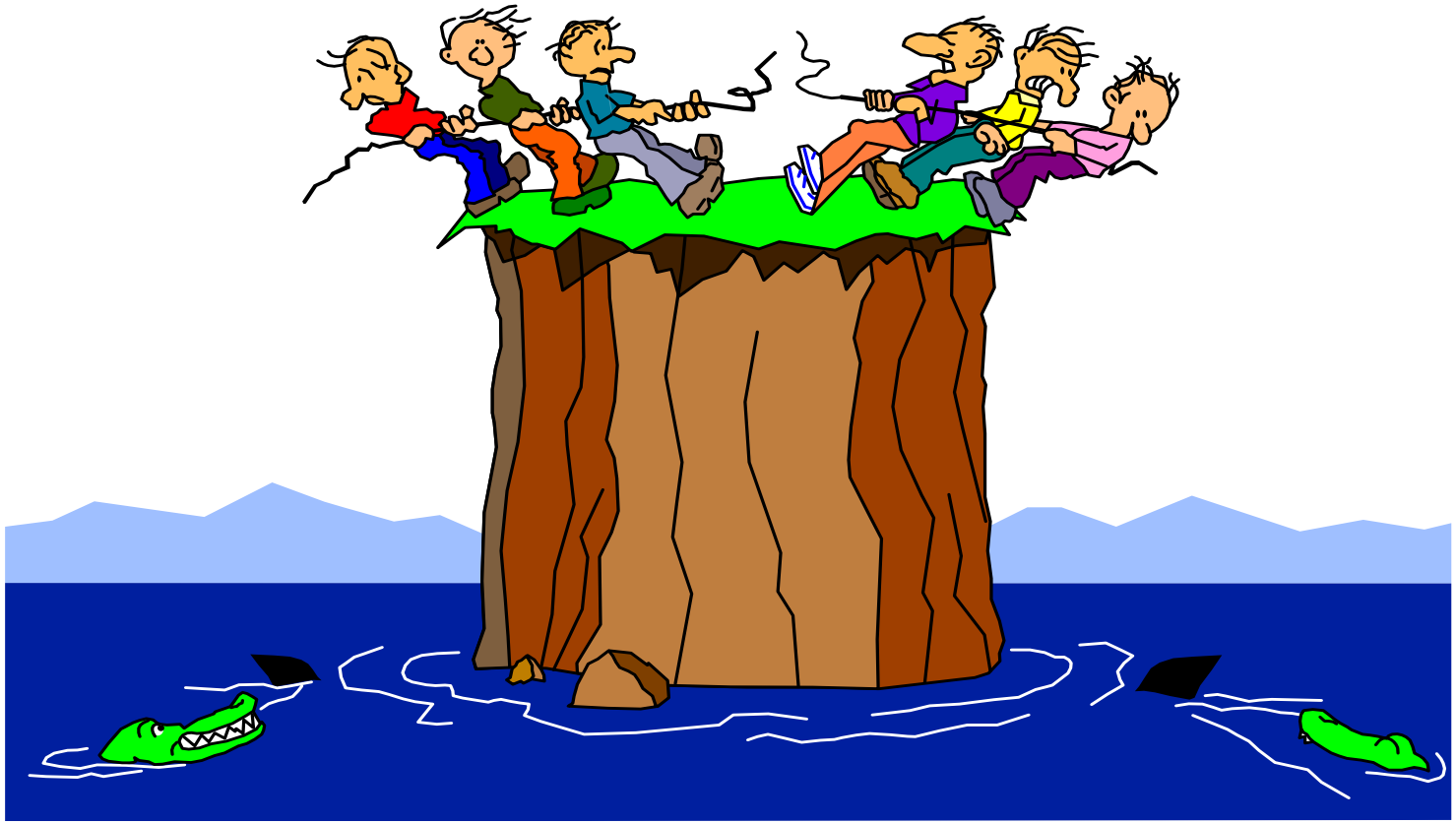


FIG. 1. Construction Industry Today

国际工程市场：客体与环境的复杂性

1. 工程项目-合同治理-FIDIC



国际工程市场：参与主体关系特征

1. 工程项目-合同治理-FIDIC

工程合同的理论基础：交易成本与不完全合约

TCE：“*conflict, Private rules, order, mutual gains* (Williamson, 1985, 1996 -)”

“*Incomplete contract and residual control* ”(Hart, etc, 1988-)

1. 工程项目-合同治理-FIDIC

FIDIC是什么？

总部位于瑞士日内瓦的“国际咨询工程师联合会”，成立于1913，其目标 推动成员之间就国际工程咨询与承包进行研究，促进工程建设行业的可持续发展。

其主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用于国际工程领域的文件。

FIDIC因其编制高质量的国际合同文件范本而享誉全球。

2.FIDIC合同体系演变

在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些?

1. 土木工程施工合同条件 (1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB))
2. 土木工程施工分包合同条件 (1994)
3. 机电设备安装合同条件(1963, 1980, 1987)
4. 土木工程施工分包合同条件（1994）
5. 设计—建造与交钥匙合同条件 (1995)
6. 业主与咨询工程师标准服务协议书 (1979, 1990, 1998)
7. 分包咨询工程师协议书（1992）
8. 联营体协议书（1992）

1.FIDIC合同体系演变

为了适应国际形势，FIDIC 1999年新版合同条件出版：

1. Conditions of Contract for Construction
2. Conditions of Contract for Plant and Design-Build
3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects
4. Short Form of Contract



1.FIDIC合同体系演变

应世行以及其其他多边开发银行的要求，FIDIC 2006年专门出版了和谐施工合同条件，并与2010、2012年出版修订版：



1.Conditions of Contract for Construction (Harmonized Editions)

For multi-development bank

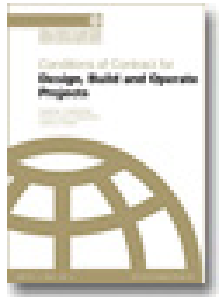
该范本是在**1999**年新红皮书的基础上修改的，增加了银行的内容，强调了“**HSE**”的工作。

1.FIDIC合同体系演变

为了适应国际形势，FIDIC 2008年新版合同条件出版：

1.Conditions of Contract for Plant and Design, Build and Operate

因其封面为金色，因此被称为“金皮书”。其基于新黄皮书编制而成，主要区别是承包商在工程竣工后，按约定的期间，进行运营一段时间，并收取相应的运营费。我国承担的沙特轻轨项目（**EPC+OM**）就属于**DBO**项目



1.FIDIC合同体系演变

为配合其施工合同条件（施工总承包），FIDIC 于2011年出版了配套的施工分包合同条件：



1.Conditions of Subcontract for Construction (2011 first edition)

该范本与新红皮书施工合同条件配套使用，也可以稍加修改用于任何施工分包工作。

1.FIDIC合同体系演变

2013 年第一版：代表协议书范本（Model Representative Agreement）

被称为“紫皮书”。

2016年第二版：《疏浚与吹填工程合同条件》（Form of Contract for Dredging and Reclamation Works）2006年第一版

被称为“蓝皮书”。

1.FIDIC合同体系演变

FIDIC 2007: 关于PFI/PPP 的政策

INTERNATIONAL BEST PRACTICE GUIDE FOR CONSULTING ENGINEERS IN PRIVATE FINANCE INITIATIVE (PFI) ROJECTS

1.FIDIC合同体系演变

FIDIC 2007：关于PFI/PPP 的政策

INTERNATIONAL BEST PRACTICE GUIDE FOR CONSULTING ENGINEERS IN PRIVATE FINANCE INITIATIVE (PFI) ROJECTS

3. FIDIC合同体系发展与展望：红、黄、银为例：

1 一般性规定

2 业主

3工程师/业主的管理

4 承包商

5. 指定分包商/设计

6 人员与劳工

7 工程设备，材料与工艺

8 开工，延误与暂停

9 竣工检验

10 业主的接收

11 缺陷责任

12 计量与估价/竣工后的检验

13 变更与调整

14 合同价格与支付

15 业主终止合同

16 承包商暂停与终止合同

17 风险与责任

18 保险

19 不可抗力

20 索赔，争端与仲裁

3. FIDIC合同体系发展与展望

一、合同模式紧跟估计建筑市场的变化

二、合同编排结构与语言更简明

三、更重视履约与信息及时反馈

四、风险分担由“理论公平”到“应用现实”

五、工程师角色从独立演变为业主人员

六、争议解决从主要靠“自决”转向到“他决”

七、应辅助于更多的程序文件样例实现用户友好

本讲座结束

祝大家工作愉快！



张 水 波　教 授

zhangshuibo@tju.edu.cn